



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-06 - Servizio Supporti direzionali
ID Provvedimento: 1151

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 35 OMAGGI ISTITUZIONALI
DA CONSEGNARE NELL'AMBITO DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "ARPAS 2006–
2026: VENT'ANNI INSIEME AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE" E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CIG: BBC07FF648

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02.10.2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09.10.2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20.01.2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 con la quale è stato confermato al sottoscritto Ing. Marcello Atzeni l'incarico di Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione Generale;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA

la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATI

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo all'art. 50 comma 1 lettera b);
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante le "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna approvato con D.D.G. n. 2457 del 17.12.2025;
- il Regolamento interno sulle modalità operative per il "Controllo a campione" delle autocertificazioni approvato con determinazione D.G. n. 1838 del 12.10.2023;

VISTA

la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il programma dell'evento istituzionale denominato "ARPAS 2006–2026: VENT'ANNI INSIEME AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE" che prevede la realizzazione, nelle giornate 26, 27 e 28 maggio 2026, di una serie di attività in varie località della Città Metropolitana di Cagliari per celebrare il ventesimo anniversario dalla costituzione dell'Agenzia, finalizzate a valorizzare il ruolo dell'Agenzia nella tutela dell'ambiente e nella diffusione della cultura ambientale;

DATO ATTO

che si rende necessario omaggiare gli ospiti istituzionali per la sentita partecipazione all'evento e per la collaborazione dimostrata nella fase organizzativa con un presente che sia fortemente legato alle tradizioni della Sardegna, così da favorire la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

promozione dell'immagine identitaria della regione e che quindi si è scelto di acquistare n. 35 sacchetti portagioie artigianali in tessuto contenenti il gioiello sardo *u coccu* in argento;

DATO ATTO

che la qualità dei prodotti richiesti presenta un evidente impatto sull'immagine dell'ARPAS, ragion per cui è di fondamentale importanza individuare un operatore economico che svolga le prestazioni richieste con assoluta professionalità e tramite l'impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza;

DATO ATTO

che che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento è il Direttore del Servizio Supporti direzionali, Ing. Marcello Atzeni;

ATTESO CHE

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 140.000,00, come stabilito dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 si ritiene di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto in maniera diretta e autonoma;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, è possibile affidare direttamente servizi e forniture, anche senza la consultazione di più operatori economici, per importi non superiori a € 140.000,00, assicurando che siano selezionati operatori con documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dei contratti o servizi in oggetto;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice dei contratti dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

DATO ATTO

che in data 19/05/2026 è stato richiesto all'operatore economico **Tessende srl**, con sede in Viale Trieste 98, Cagliari, Partita IVA 01472200912, un preventivo di spesa finalizzato all'affidamento diretto della fornitura di n. 35 omaggi istituzionali composti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

da un sacchetto portagioie contenente il gioiello sardo *su coccu* in argento da consegnare agli ospiti istituzionali nell'ambito dell'evento "ARPAS 2006–2026: VENT' ANNI INSIEME AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE";

DATO ATTO che ad esito della suddetta richiesta sono stati acquisiti con prot. n. 22913 del 20/05 /2026 i documenti necessari per procedere con l'affidamento e con il prot. n. 23082 del 21/05/2026 il preventivo di spesa di € **513,52** (IVA esclusa) dalla società **Tessend e srl**, con sede in Viale Trieste 98, Cagliari, Partita IVA 01472200912, ritenuti adeguati a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione per lo scopo citato in premessa;

CONSIDERATO che il prezzo dell'offerta presentata da Tessende srl pari a € **513,52** (IVA esclusa) è in linea con i prezzi di mercato e conveniente in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni incluse;

DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.36/2023, poiché il suddetto operatore non è stato affidatario di precedente affidamento avente ad oggetto commessa rientrante nello stesso settore merceologico con riguardo a tutti i contratti stipulati dalla Agenzia, verificati tramite consultazione dell'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

RILEVATO CHE ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Confcommercio CCNL CNEL H011;

ATTESO che l'operatore economico ha presentato idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 /2023, tramite dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nonché le esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che è stato acquisito e verificato il DURC INAIL_53092666, attestante la regolarità contributiva della società, con scadenza validità al 01/07/2026;

CONSIDERATO che per il seguente affidamento è stato acquisito il CIG: **BBC07FF648**;
ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Supporti direzionali spetta l'acquisizione del servizio e l'assunzione dell'impegno di spesa;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto alla società **Tessende srl**, Partita IVA n. 01472200912, con sede in Viale Trieste 98 Cagliari, per l'importo complessivo di **€ 626,50 IVA inclusa**;

CONSIDERATO che il prospetto economico dell'appalto è il seguente:

A. VALORE DELL'APPALTO	€ 513,52
B. IVA ed eventuali altre imposte su VOCE A	€ 112,98
Totale prospetto economico complessivo (A+B+C)	€ 626,50

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC01.1070, di competenza dello scrivente servizio, di cui all'attuale Bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a **€ 626,50 IVA inclusa** e si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari a **€ 626,50 IVA inclusa** sul Capitolo SC01.1070- Missione 01, Programma 01, Azione 01 – "Pubblicità convegni", del Bilancio in corso, a favore della società Tessende srl, Partita IVA n. 01472200912, con sede legale in Viale Trieste 98 Cagliari;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 in favore della ditta Tessende srl, Partita IVA n. 01472200912, con sede legale in Viale Trieste 98 Cagliari, la fornitura di n. 35 omaggi istituzionali composti da un sacchetto portagioie contenente il gioiello sardo *su coccu* in argento da consegnare nell'ambito dell'evento "ARPAS 2006–2026: VENT'ANNI INSIEME AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE";
2. **Di impegnare** la somma di **€ 626,50 inclusa IVA**, sul Capitolo SC01.1070- Missione 01, Programma 01, Azione 01 – "Pubblicità convegni" del bilancio di previsione 2026-2028, in favore di **Tessende srl**, Partita IVA 01472200912, con sede legale in Viale Trieste 98 Cagliari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

3. **Di dare atto** che la stipula del contratto per gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice avviene negli Stati membri mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Marcello Atzeni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC01.1070	00.01.01.00	21/05/2026	FORNITURA 35 OMAGGI ISTITUZIONALE	626,50	Tessende srl	U.1.03.02.02.999	BBC07FF648

Riassunto dei dati finanziari

	SC01.1070	TOTALE
2026	626,50	626,50
TOTALE	626,50	626,50

Istruttore Pratica:

FRANCESCA COLLU



Firmato digitalmente da
MARCELLO ATZENI
21/05/2026 16:09:05